

עין משפט
נר מצוה

כד:

מרחיקין את האילן [מן העיר] כ"ה אמה. וזרעים רריך להרחיק מן העיר עד אלף אמה דלין עושין מגרש שדה: **מ"ש** מבור דקוצץ ונותן דמים אמר רב כהנא קידרא דבי שותפי בו. תימה לרשב"א א"כ כשהאילן קדם נמי אמאי נותן דמים

מהאי טעמא וי"ל דכשהאילן קדם כיון דסמך דהיתר אין לחוש אס יתענלו וישאר האילן עומד אבל עוד קשה לו דמאי שייך הכא קידרש דבי שותפי והלא קוץץ תחלה קודם שיתנו דמים ואומר ר"י דה"פ דמשום קידרש דבי שותפי לא חיימא ולא קריירא לא רלו לתקן שיתנו דמים דלע"ג דקוץץ תחלה פעמים שלא ישמע להס לקוח תחלה אס לא ידע מי יתן לו הדמים וכל אחד ואחד יתרשל ולא יקון כדי שלא ליתן דמים כי צעל האילן ידרוש מעמו:

וְלִימָא לְהוּ הָבוּ לִי בְרִישָׁא וְהָדָר אִיקוּץ. גבי צור לא שייך למיפרך הכי^(א) דניחא^(ב) כיון שסמך צאיסור^(ג) שיקון תחלה:
קשיא ראביי. תימה מאי קשיא ליה הא צריימא איירי בגורן קבוע ומתניתין בגורן שאינו קבוע ויש לומר דלצי גופיה הוה משני דמה טעם קאמר אי לאו משום דקשיא ליה מה רריך לפרש טעמא כדי שלא יזיק והשמא דצצריימא מפרש טעמא כדי שלא יזיק מתני' נמי איכא לפרושי הכי:
שעושה

נותן דמים אמר רב כהנא^(א) ״קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריירא ומאי קושיא דלמא שאני הויקא דרביבם מהויקא דריחיד אלא אי איתמר דרב כהנא אסיפא איתמר אם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ולימא להו הבו לי ברישא דמי והדר איקוץ אמר רב כהנא קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריירא: ספק זה קדם וספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים: מאי שנא מבור דאמרת לא יקוץ התם דודאי לאו למיקץ קאי ספיקו נמי לא אמרינן ליה קוץ הכא דודאי למיקץ קאי ספיקו נמי אמרינן ליה קוץ ואי משום דמי אמרינן ליה אייתי ראיה ושקול: **בתנאי** ״מרחיקין את גורן קבוע מן העיר חמשים אמה ״לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא"כ יש לו חמשים אמה לכל רוח ומרחיק מנמיעותיו של חבירו ומנירו בכדי שלא יזיק: **גב'** מ"ש רישא ומאי שנא סיפא אמר אביי סיפא אתאן לגורן שאינו קבוע חיבי דמי גורן שאינו קבוע א"ר יוסי בר' חנינא כל שאינו זורה ברחת רב אשי אמר 'מה טעם קאמר מאי טעמא מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה כדי שלא יזיק מיתיבי מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים וכשם שמרחיקין מן העיר חמשים אמה כך מרחיקין מדלועיו ומקשואיו ומנמיעותיו ומנירו של חבירו חמשים אמה כדי שלא יזיק בשלמא לרב אשי ניחא אלא לאביי קשיא קשיא בשלמא ממקשואיו ומדלועיו דאזיל אבקא ואתי בליביה^(א) ומצוי ליה אלא מנירו אמאי א"ר אבא בר זבדא ואיתימא ר' אבא בר זוטרא מפני שעושה

קושיא. מצור לעיר דלצטרריך לשנויי הכי דלמא שאני היזק דרביס מהזיקא דריחיד לא חייבו חכמים לקון צילנו כשציל צור היחיד כלא דמים אכל כשציל היזק רביס חייבוהו לקון: **לא חמימא** כו'. אס צאת להמתין עד מתן מעות יעמוד^(א) זה לאורץ ימים בני העיר סומכין זה על זה ובעל האילן רואה כצק לפיכך יקון ואחרי כן יגבה מעותיו מהן צצ"ד: **הסס**. גבי צור דודאי של צילן אס ודאי קדם לאו למיקץ קאי כדקמני אס האילן קדם לא יקון ספיקו נמי לא אמר ליה קון שעל היזק להציא ראיה: **הלא דודאי**. נמי למיקץ קאי אלא שנוטל דמים כדקמני אס האילן קדם קוץץ ונותן דמים ספיקו נמי אמר ליה קון ממנ"י על כרחק כשצאה לגבות דמים אמר ליה אייתי ראיה דאת קדמת ושקול: **בתנאי** **גורן קבוע**. בגמ' מפרש מאי קציעותא: **חמשים אמה**. מפני המוץ המזיק את בני העיר כשהוא זורה וגם הזרעים הוא

מאילנות הרי הוא כחצר ומותר. משום דמצוי למיול בין אילן לאילן. ואיכא דאמרי כשדה אסור לטלטל בו כחצר מותר לטלטל בו: מ"ש גבי עיר דקתני אם העיר קדמה קוצצין ואין נותן דמים ומ"ש גבי צור דקתני אם הבור קדמה קוצץ ונותן דמים אמר רב (הונא) [כתנא] משה^(א) גבי עיר אינו נותן דמים משום דליכא למיקם עלה דמלתא. למאן שאל דמים הואיל ומרביבם אתי למגבי סמכי אהדי ולא יחבי כלום דקדירה רבי שותפי לא חמימא ולא קריירא שזה סומך על זה וזה על זה אבל גבי צור כיון דמיחיד עיר למגבי לא סמך אלא חד וידע למאן שאל דמים ומשה^(א) קוצצין ונותן דמים ודלמא משום האי טעמא לא מצית למימר גבי אתי אם קדמה דאין נותן דמים דהא קתני גבי סיפא דמתני' אם האילן קדם קוצץ ונותן דמים אלמא דלא משום האי טעם הוא. אלא היינו טעם הוא דמתני' דשני בין קדמה העיר לקדם הבור דשני היזק דריחי מהיזק דרביב ולהכי גבי עיר דאיכא היזק דרביב קוצץ ואינו נותן דמים אבל גבי צור דליכא היזק דרביב קוצץ ונותן דמים: אמאי קוצץ והדר נותן דמים הא מעיקרא מצוי למימר להו בעל האילן כח לי דמי ברישא והדר איקוץ הואיל דאילני קדם אמר רב כהנא משה^(א) קוצץ מעיקרא והדר נותנין דמים דמצו

לא יחפור פרק שני בבא בתרא

דשפולאי. שופכי יין מן החצית לנודות למכור לעוצרי דרכים צמדינה זאת כדמסכים ואזיל: **דצרצבי**. דליכא למיחש לרובא דעלמא למימר מעוצרי דרכים נפול: ואי **איכא צרצבי צבדיהו**. אף הקטנים מותרין דצרצבי לאו אורחיהו דעוצרי דרכים אלא כולוהו^(א) מלוקח

יין של מדינה זו וניהו וישראל הן. וקטנים שאין דרך ללוקח יין להציאם: **אימור** כצנצורי הוה ממני. להשוות משא החמור כשיש שמי נודות זה גדול מזה מעט ומכדיד המשא ללד אחד מנתיקן נוד קטן אכלו להשוות המשא: **בתנאי** **מרחיקין אס האילן מן העיר**. בגמרא מפרש משום נויי העיר לפי שנוי לעיר כשיש מרחצ פנוי לפניה: **חורב ושקמה**. ענפיהס רביס: **ואילן סרק**. גנאי הוא לעיר: **וגוון דמים**. מי שהעיר שלו: **גב'** **וספוק** ליה **דלין עושין מגרש שדה**. משנה הוא צפי אחרון של ערכין (דף לג): ומגרש אלף אמה הוא וכל אלף אמה אסור לעשותו שדה וקס"ד לא שדה לצן ולא שדה אילן: **לא צריכא** לר' אלעזר. דפליג התם ואמר דד"א צערי הלויס אכל צערי ישראל כו': ה"ג ולרצנן דאמרי **אין עושין הני מילי צורעיס אכל צאיננות עושין**. בתוך אלף אמה: **והכל**. בתוך עשרים וחמש אמה משום נויי העיר אין עושין: **קרפף יוסר מצית סאחסיס שהוקף לדירה**. סאחסיס הוא שיעור חצר המשכן ונמתוהו חכמים שיעור לכל היקף שלא הוקף לדור בתוכו או להשתמש מן הצית למורה כגון קרפף שצבקטה אכל המוקף לדירה אפי' צית עשרה כורין מטלטלין צו וקאמר הכא יתר מצית סאחסיס שהוקף לדירה הוא מותר לטלטל ככולו: **נורע רוצו**. צטלו הורעיס שס דירה ממנו והרי הוא כגינה שאין הקפה לדירה הואיל ויתר מצית סאחסיס הוא אין מטלטלין צו עוד: **אכל ניטע רוצו**. צאינלות אין הצינלות מצטלין מותר דירתו ממנו והרי הוא כחצר שלפני הצמים שהקיפوه לדירה ומותר: **מאי שנא** **(א)** **צור**. דצעיקן נמי הרחקה וקמני נמי אס הצור קדמה קוץץ ונותן צעל הצור דמי האילן לצעל האילן: **לא חמימא** ולא קרייא. שזה סומך על זה אף כאל דמי האילן מי מתס אס צאת להטיילס על בני העיר כל אחד אומר ממני לא יתחילו ונמלא האילן עומד והעיר מגונה ואין זו תפארת ארץ ישראל: ומאי

קושיא. מצור לעיר דלצטרריך לשנויי הכי דלמא שאני היזק דרביס מהזיקא דריחיד לא חייבו חכמים לקון צילנו כשציל צור היחיד כלא דמים אכל כשציל היזק רביס חייבוהו לקון: **לא חמימא** כו'. אס צאת להמתין עד מתן מעות יעמוד^(א) זה לאורץ ימים בני העיר סומכין זה על זה ובעל האילן רואה כצק לפיכך יקון ואחרי כן יגבה מעותיו מהן צצ"ד: **הסס**. גבי צור דודאי של צילן אס ודאי קדם לאו למיקץ קאי כדקמני אס האילן קדם לא יקון ספיקו נמי לא אמר ליה קון שעל היזק להציא ראיה: **הלא דודאי**. נמי למיקץ קאי אלא שנוטל דמים כדקמני אס האילן קדם קוץץ ונותן דמים ספיקו נמי אמר ליה קון ממנ"י על כרחק כשצאה לגבות דמים אמר ליה אייתי ראיה דאת קדמת ושקול: **בתנאי** **גורן קבוע**. בגמ' מפרש מאי קציעותא: **חמשים אמה**. מפני המוץ המזיק את בני העיר כשהוא זורה וגם הזרעים הוא מייבש: **ומנירו של חצירו**. ובגמרא מפרש מאי היזק דמוץ לניר. ניר היא חרישה שחורשין צימי הקיץ ואין זורעין צו עד ימות החורף כדי שימותו שרשי הקווצים והעשצים כדכתיב נירו לכם ניר ואל תורעו אל קווצים (יחמיה ד): **כצדי שנא יזיק**. האי שיעורא משמע צציר מחמשים אמה ובגמרא פריך מ"ש מרישא דאמרת אלא אס כן יש לו חמשים אמה לכל רוח: **גב'** **שאינו זורה צרחת**. שאין הכרי גדול ואי"ו לזרות צרחת אלא הרוח מנשבת צכרי והמוץ נדף מאליו. רחת פל"ה צלע"ו. כשהכרי גדול רריך להגביה התצבואה צרחת חורק כלפי מעלה והרוח מנשבת ודוחפת המוץ למרחוק: **רצ אשי אמה**. שיעורא דסיפא כרישא ומה טעם קאמר: **מקשואיו ומדלועיו**. נטיעה שהקשואין והדלועין גדליין בה: **כשלמא לרצ אשי ניחא**. דקתני ככולוהו חמשים אמה: **אלא לאציי קשיא קשיא** [הכי גרסין]:

^(א) אכל לגבי צור הואיל דלית ליה מלתא אלא גבי חד לא מצוי למימר ליה הב לי ברישא והדר איקוץ דודאי יחבי ליה ומשה^(א) קוצץ ונותן דמים: ומ"ש מבור דאמר ספק זה קדם לא יקוץ. התם באילן דבור כיון דודאי דהיכא דירעני דודאי דהאילן קדם לא יקוץ ספיקו נמי לא יקוץ. קאי (א) ויל אייתי ראיה דאילן קדם ושקול דמיך:

פסיקא מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה. משום דקא מוזק התבן שזורין מן התבואה לבני העיר: מ"ש גדרון מרחיק ג' אמה. ולגבי נטיעות מרחיקין בכדי שלא יזיקו דהיינו בציר מחמשים אמה: רב אשי אמר. סיפא ורישא חדא טעמא הוא דמה טעם מרחיק ג' אמה מן העיר כדי שלא יזיק לנטיעות ולנירו: בשלמא לרב אשי. דמפרש טעמא דמתני' ניחא דכן יחבי נמי קתני בבריייתא אלא לאביי קשיא דמתרן סיפא לגורן שאינו קבוע והא קתני רישא דבריייתא מרחיקין מן מקשואין ומדלועין דהיינו נטיעות ג' אמה: קשיא. בשלמא מקשואין ומדלועין משה^(א) צריך להרחיק חמשים אמה דאזיל התבן ויחבי על פרח. בליביה. פרח. כמו רוצא פרח שתרגומו ואפיק לבלבין: ומצבי ליה. ומפחו ומיכשו: מפני שיש להם גלגל. התבואה הורדעה בקרקע תיעשה וכל ויתורקע:

מסורת הש"ס

(א) (צ"מ קח), (ב) [שם קי]; (ג) מסכת יב. [ערכין לג]; (ד) [ערכין שס], (ט) עירובין כג; (ו) [לקמן סה]; (ז) עירובין ג, (ח) [פי' שורף ומיבש לתלמידי]. ערוך].

הגהות הב"ח

(א) בששנה סרק ג' אמה אס לצי' ואת ר' נמחק: (ב) גבי לא עבדינן ומלא תימרא דשאיין בין זרעיס וי' מתיקין עוד נוד קטן לצי' וסד"ה: (ג) [ד"ה מ"ש גבי צור וי' וקמני ביה אס: (ו) ד"ה לא חמימא וי' עימוד לאורץ לצי' ותיבת זה נמחק: (ז) תרי"ו ד"ה ותיבת וי' דניטא ליה כיון:

לעני רש"י

פל"ה [פיל"א]. יעה.

מוסף רש"י

דאין עושין שדה. של ל"ס, מגרשי. שמתו ללוים אלפיס אמה סביב לעיר, כדכתיב (במדבר לה ועדומים ממון לעיר את פחת קדמה אלפיס חמשה וכתיב מקרי העיר חמשה חמק ובר' וי' כלל צאמה מגרש שאין צו לא בית אלא שדה והשאר שדות וכרמים (מכות יב). מגרש היו אלף אמה סביב לעיר ומצדו מקרי העיר וחולתו אלף אמה סביב, וחון לאותו אלף היה להם ללוים אלף אמה לשדות וכרמים, כדכתיב ומדומם מתוך לעיר וגו', וצ"ל מהא אלף אמה מגרש והשאר שדות וכרמים, מגרש פניו מכלול ואין צו בית ואין זורעין אותו אלא נוי הוה לעיר (שורין ג). אין עושין שדה מגרש משום יסוד ארץ ישראל, והיינו חורבן שמעטע את הויערה, ולא מגרש שדה שמרביץ את נוי העיר (שם). נודע רובו. צורעוטיס, כיטל ליתמ, צבורעוטיס לא גינה ואסור לטלטל אף כשאינו מורע דבטלי ליה גבוי רובא, אכל נטיעה צינלות לא כיטל ליתמ, ולחורא להסחופף כלא צינלות ממד (שורבין ג). מהזיקא דריחיד. דיכון כדכרתו נטע שאינו מוזק עד זמן גדול לא חייבוהו חכמים לקון כלא דמים כשציל חזקא דמידי (קטן בהב).

מוסף תוספות

א. [ד'מריקין אם הבור קדמה קוצץ ונותן דמים לימא ליה הב לי דמים ברישא והדר איקוץ. ר"ן. וכל כלא דמים כשציל חזקא. הוא. רענ"א].

רבינו גרשום (המשך)

למימר ליה בני העיר קוץ דרמאי עלך מעיקרא משום דקידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריירא דכל מאי דבעי למגבי מכמה אינשי איכא טירחא ויתירא דסמכי הני אחני אבל את קוץ הואיל דאת יחיד ומזקת לביבס ורמיא עלך והדר

מגבי מבני העיר. (א) אבל לגבי צור הואיל דלית ליה מלתא אלא גבי חד לא מצוי למימר ליה הב לי ברישא והדר איקוץ דודאי יחבי ליה ומשה^(א) קוצץ ונותן דמים: ומ"ש מבור דאמר ספק זה קדם לא יקוץ. התם באילן דבור כיון דודאי דהיכא דירעני דודאי דהאילן קדם לא יקוץ ספיקו נמי לא יקוץ. קאי (א) ויל אייתי ראיה דאילן קדם ושקול דמיך:

פסיקא מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה. משום דקא מוזק התבן שזורין מן התבואה לבני העיר: מ"ש גדרון מרחיק ג' אמה. ולגבי נטיעות מרחיקין בכדי שלא יזיקו דהיינו בציר מחמשים אמה: רב אשי אמר. סיפא ורישא חדא טעמא הוא דמה טעם מרחיק ג' אמה מן העיר כדי שלא יזיק לנטיעות ולנירו: בשלמא לרב אשי. דמפרש טעמא דמתני' ניחא דכן יחבי נמי קתני בבריייתא אלא לאביי קשיא דמתרן סיפא לגורן שאינו קבוע והא קתני רישא דבריייתא מרחיקין מן מקשואין ומדלועין דהיינו נטיעות ג' אמה: קשיא. בשלמא מקשואין ומדלועין משה^(א) צריך להרחיק חמשים אמה דאזיל התבן ויחבי על פרח. בליביה. פרח. כמו רוצא פרח שתרגומו ואפיק לבלבין: ומצבי ליה. ומפחו ומיכשו: מפני שיש להם גלגל. התבואה הורדעה בקרקע תיעשה וכל ויתורקע:

^[א] צ"ל 'בנים' ערכין דף לג. (ב) אזיל צ"ל משום דהוי צורך לויס וכו'. (ג) ע"י סוטה כס כתנשה ועירובין דף פ ע"פ וצ"ע. (ד) נראה דצי"ל ומגרש שדה מ"מ להיכל וכו' סמוך לעיר אסור. (ה) ר"ל עבדינן אכל בתוך כ"ה אפי' צינלות וכו'. (ו) ע"י מד"ה ותיבת ודרי'. (ז) צ"ל הכא דודאי למיקץ קאי ספיקו נמי אמרנן ליה קון ויל אייתי ראיה